

**Marc'Antonio Iten**

Dr. iur.
Dr. Iten, Dudli + Partner Steuerberatung und
Treuhand AG, Zürich
www.idp-treuhand.ch



Dieser Fachbeitrag steht Ihnen auch als Audiodatei zur Verfügung: auf www.trex.ch gehen, direkt hören oder herunterladen.

Erbrecht

Die Ertragsnutznutzung in der Zürcher Steuerpraxis

Schenkungen und Erbvorbezüge sind feste Bestandteile einer langfristigen Nachlassplanung. Während Wohnrechte und Nutzniessungen verbreitet sind, ist die Umwandlung einer herkömmlichen Nutzniessung in eine Ertragsnutznutzung weniger bekannt. Sie eignet sich für Eltern, die ertragreiche Immobilien, Familienunternehmen, grössere Wertschriftenportfolios oder Kunstsammlungen besitzen, die sie zu Lebzeiten an ihre Kinder übertragen, aber weiterhin ein passives Einkommen daraus beziehen wollen. Wann sich eine Ertragsnutznutzung lohnt und worauf bei der Umsetzung zu achten ist, ist Gegenstand dieses Beitrags.

1. Einleitung

Immobilien machen einen wesentlichen Anteil des Vermögens aus, sowohl bei Ehepaaren als auch bei alleinstehenden Personen. Oft sind sie mit starken Emotionen verbunden. Sollen sie schon zu Lebzeiten auf die Kinder übertragen werden? Falls ja, wie soll das geschehen? Als Schenkung, Erbvorbezug oder als Verkauf? Soll eine Liegenschaft zum Marktwert oder zu Vorzugsbedingungen übergehen? Soll sie vollständig übertragen oder mit einem Nutzniessungsvorbehalt oder Wohnrecht belegt werden? Und wie sehen die Steuerfolgen der unterschiedlichen Varianten aus?

Viele Eltern übertragen einen Teil ihres Vermögens zu Lebzeiten auf ihre Kinder – aus steuerlichen Gründen, weil sich eine Pflegebedürftigkeit abzeichnet oder um erbrechtlichen Konflikten vorzubeugen. Die Motive sind mannigfaltig. So kann es sein, dass Eltern den Verkauf ihrer Liegenschaft vermeiden wollen, wenn später hohe Pflegekosten anfallen. Mit zunehmendem Alter scheuen viele Menschen den administrativen Aufwand, der mit der Verwaltung von Liegenschaften einhergeht. Manchmal werden Liegenschaften zu Lebzeiten übertragen, um die Tragbarkeit einer bevorstehenden Refinanzierung der

Hypothesen zu gewährleisten, indem die Kinder die Hypothek mittragen. Manche Eltern ziehen es vor, dass ihre Nachkommen schrittweise in die Verwaltung von Teilen des Familienvermögens einbezogen werden. Die lebzeitige Übertragung einer Immobilie ist in jedem Fall sinnvoll, wenn man Ordnung schaffen und die spätere Erbteilung vereinfachen will. Die Übertragung kann entgeltlich (Verkauf), unentgeltlich (Schenkungen) oder teilweise entgeltlich (gemischte Schenkungen) erfolgen und als Erbvorbezug oder Schenkung ausgestaltet werden, die nicht ausgleichungspflichtig ist.

1.1 Schenkung und Erbvorbezug

Schenkungen sind ein zivilrechtlicher Begriff. Als Schenkung gilt jede Zuwendung unter Lebenden, mit der jemand einen anderen ohne entsprechende Gegenleistung bereichert (Art. 239 Abs. 1 OR). Der Erbvorbezug ist im Zivilrecht nur rudimentär geregelt. Dort wird der Begriff regelmässig in Verbindung gebracht mit den Bestimmungen über die Ausgleichung (Art. 626 ff. ZGB) und Herabsetzung (Art. 527 ZGB). Häufig anzutreffen ist der Begriff des Erbvorbezugs in den kantonalen Gesetzen zu Erbschafts- und Schenkungssteuern (z.B. § 18 Abs. 1 lit. a und § 30 Abs. 1 ESchGZH; Art. 4 Abs. 1 lit. c und Art. 8

Abs. 1 ESchG BE; § 97 Abs. 1 lit. a StG SG) sowie als Aufschubtatbestand in der kantonalen Steuergesetzgebung zur Grundstückgewinnsteuer (z.B. § 216 Abs. 3 lit. a StG ZH). Beim Erbvorbezug handelt es sich primär um einen steuerrechtlichen Begriff.

Nach der zürcherischen Praxis werden unter Erbvorbezug alle Rechtsgeschäfte verstanden, «die der Veräusserer mit Rücksicht auf die Person des Erwerbers als Erbanwärter vornimmt und bei denen er aus diesem Grund ganz oder teilweise auf ein Entgelt verzichtet.»¹ Der Erbvorbezug antizipiert die spätere Erbfolge. Damit von einem Erbvorbezug gesprochen werden kann, muss die Stellung der Erbanwärter hinreichend feststehen, was grundsätzlich nur bei pflichtteilsgeschützten (Ehegatten, Nachkommen) oder erbvertraglich eingesetzten Erben der Fall ist.² Das Bundesgericht hat Erbvorbezüge verschiedentlich als unentgeltliche lebzeitige Zuwendungen an gesetzliche Erben in Anrechnung an den Erbteil, als ausgleichungspflichtige Zuwendung (Art. 626 ZGB) oder kurz als antizipierte Erbfolge umschrieben.³

Sowohl bei der Schenkung als auch beim Erbvorbezug handelt es sich um unentgeltliche lebzeitige Zuwendungen im Sinne von Art. 239 ff. OR. Die beiden Begriffe unterscheiden sich allein

durch ihre erbrechtliche Zweckbestimmung (causa): Bei der Schenkung soll jemand zu Lebzeiten des Erblassers begünstigt werden. Ist die begünstigte Person gesetzliche oder eingesetzte Erbin, handelt es sich um einen Erbvorbezug. Damit ist ein Erbvorbezug nichts anderes als eine Schenkung an gesetzliche oder eingesetzte Erben im Sinne von Art. 239 ff. OR.

In der Praxis sind «gemischte» Schenkungen und «teilweise» Erbvorbezüge verbreitet. Das sind Rechtsgeschäfte, die entgeltliche (z.B. Übernahme der Hypothek, Nutzniessungsvorbehalt, Darlehen usw.) und unentgeltliche (z.B. Schenkung, Erbvorbezug) Elemente kombinieren. Dies geschieht nicht zuletzt aus steuerlichen Gründen. Im Erbgang der schenkenden Person werden Schenkungen an Nachkommen als Erbvorbezug ausgeglichen oder als nicht ausgleichungspflichtige Schenkung zur Erbmasse hinzugezählt, um die Pflichtteile zu berechnen. Im Erbrecht gilt das Todestagsprinzip (Art. 537 Abs. 2; Art. 474 Abs. 1 und Art. 630 Abs. 1 ZGB). Darum wird nicht der Wert der Schenkung im Zeitpunkt des Erbvorbezugs, sondern zum Zeitpunkt des Erbgangs hinzugezählt. Die Bewertung wird im Zeitpunkt des Vollzugs der Schenkung also in die Zukunft (Todestag der schenkenden Person) verlegt. Darum ist dieses Prinzip nicht immer praktikabel, weil zum Zeitpunkt der Schenkung die nötige Planungssicherheit hinsichtlich der erbrechtlichen Konsequenzen fehlt. Eine sorgfältige Planung und entsprechende Vertragsgestaltung trägt diesem Umstand Rechnung und sieht bei Bedarf alternative Lösungen vor.

Als «verdeckte» Schenkungen bzw. «verdeckte» Erbvorbezüge werden lebzeitige Zuwendungen bezeichnet, die zu einem Wert weit unter ihrem Marktwert verkauft bzw. übertragen werden. Damit verdeckte Schenkungen erbrechtlich berücksichtigt bzw. zum teilbaren Nachlass hinzugerechnet werden, verlangt das Bundesgericht sowohl eine unentgeltliche Zuwendung (objektives Element) als auch eine Schenkungsabsicht (subjektives Element). Solche Vorgänge sind risikofähig und sollten darum sorgfältig geplant und dokumentiert werden.

1.2 Wohnrecht

Das Wohnrecht ist in Art. 776 ff. ZGB geregelt. Es verleiht den Berechtigten das Recht, ein Gebäude oder einen Teil davon zu bewohnen. Im Gesetz ist das Wohnrecht rudimentär geregelt. Mangels anderslautender gesetzlicher Regelung (lex specialis) gelten nach Art. 776 Abs. 3 ZGB subsidiär die Regeln der Nutzniessung (lex generalis).⁴ Das Wohnrecht unterliegt m.a.W. den Bestimmungen über die Nutzniessung, enthält jedoch Spezialbestimmungen, die es vom allgemeinen Nutzniessungsrecht unterscheiden. Zivilrechtlich ist ein Wohnrecht eine eingeschränkte Nutzniessung.⁵ Anders als bei

der Nutzniessung bleiben beim Wohnrecht die Eigentümer wirtschaftlich am Nutzniessungsobjekt berechtigt. Im Gegensatz zur Nutzniessung kann das Wohnrecht nur zugunsten einer natürlichen Person errichtet werden. Wohnrechte sind auf Liegenschaften beschränkt; unbebaute Grundstücke und Geschäftsräume fallen nicht darunter.

Das Wohnrecht ist eine sogenannte Personaldienstbarkeit. Es ist an die berechtigte Person gebunden (Höchstpersönlichkeit). Deshalb können berechtigte Personen Wohnrechte grundsätzlich weder übertragen noch vererben (Art. 776 Abs. 2 ZGB). Mangels anderslautender Regelung lässt sich daraus folgern, dass sowohl die Vermietung als auch die unentgeltliche Gebrauchsüberlassung des Wohnrechtsobjekts an Dritte ausgeschlossen sind.⁶ Einzige Ausnahme bildet der dispositive Art. 777 ZGB, der es den Berechtigten erlaubt, Angehörige unentgeltlich in der Wohnung aufzunehmen. Diese Ausnahme kann vertraglich ausgeschlossen werden.

Inhaltlich richten sich Wohnrechte nach den Bedürfnissen der Berechtigten (Art. 777 Abs. 1 ZGB). Sie können die Wohnung zum Beispiel das ganze Jahr hindurch oder auch nur tageweise bewohnen.⁷ Ist ein Wohnrecht auf einen Teil einer Liegenschaft beschränkt (z.B. eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus), dürfen die Berechtigten gemeinschaftliche Einrichtungen wie Velloraum, Waschküche, Schwimmbad usw. mitbenutzen (Art. 777 Abs. 1 und 3 ZGB). Ferner wird zwischen ausschliesslichen Wohnrechten und sogenannten Mitbenützungsrechten unterschieden: Beim ausschliesslichen Wohnrecht kann die berechtigte Person die wohnrechtsbelasteten Räume für sich allein nutzen. Steht ihr lediglich ein Mitbenützungsrecht zu, dürfen auch die Eigentümer oder Drittpersonen diese Räume nutzen (Art. 778 ZGB).

Wohnrechte enden mit dem Tod der Berechtigten, auch wenn eine längere Laufzeit vereinbart wurde.⁸ Wenn Wohnberechtigte ihr Wohnrecht nicht mehr ausüben können, weil sie beispielsweise dauerhaft in ein Alters- oder Pflegeheim übersiedeln, können die Eigentümer unter Umständen eine vorzeitige Löschung durchsetzen (Art. 736 ZGB oder Art. 976a ZGB).⁹

Beim Wohnrecht folgt die Lasten- und Kostenregelung einer eigenen Systematik, die nicht mit der einer Nutzniessung identisch ist. In der Praxis kann das zu Auslegungsstreitigkeiten über die Kostenverteilung zwischen Eigentümern und Wohnberechtigten führen (z.B. Unterhalts- und Betriebskosten). Bei der Vertragsgestaltung ist deshalb zu prüfen, ob die gesetzlich vorgesehene Regelung der Lasten- und Kostenverteilung sachgerecht ist oder ob sie modifiziert werden soll. Die Begriffe des kleinen bzw. grossen Unterhalts sind auslegungsbedürftig und hängen von der Übung und dem lokalen Gebrauch

ab (Art. 5 Abs. 2 ZGB).¹⁰ Für die Auslegung kann zwar sinngemäss auf die Praxis des Miet- (Art. 259 OR) und Pachtrechts (Art. 284 OR) zurückgegriffen werden, doch sind die Begriffe nicht deckungsgleich, weil die Interessenlage davon abweichen kann.¹¹ Fragen der Verantwortlichkeit und Kostentragungspflicht im Zusammenhang mit dem Nutzniessungsrecht sind streitanfällig und sollten bei der Vertragsaufsetzung abschliessend und unmissverständlich geregelt werden.

→ Praxisbeispiele

- Vom Wohnrechtsberechtigten zu bezahlen: kleiner Unterhalt, Reinigung, Wartung und Pflege. Heiz- und Nebenkosten, kleinere Reparaturen und Erneuerungsarbeiten der Teile der Liegenschaft, die mit Wohnrecht belastet sind (z.B. Fenster, Dachziegel oder Tapeten), Farbanstriche und Reparatur haustechnischer Installationen. Unterhalt von Wegen, Zäunen, Gartentoren und Carports.
- Vom Eigentümer zu bezahlen: grosser Unterhalt, Schuldzinsen, Versicherungsprämien, Steuern (Vermögenssteuer inkl. Schuldenabzug). Versicherungsprämien, Abgaben und Gebühren, umfangreichere Renovationsarbeiten usw.

1.3 Nutzniessung

Die Nutzniessung ist in Art. 745 ff. ZGB geregelt. Sie gibt den Berechtigten das Recht auf Besitz, Gebrauch und Nutzung bestimmter Vermögenswerte und verpflichtet sie zur Verwaltung (Art. 755 Abs. 1 und Abs. 2 ZGB). Die Nutzniessung ist eine Personaldienstbarkeit, und zwar die einzige, die sowohl an Grundstücken (inkl. Miteigentum, Stockwerkeigentum, Baurecht) als auch an beweglichen Sachen, Rechten und an einem Vermögen bestellt werden kann.¹² Im Gegensatz zum Wohnrecht kann die Ausübung des Nutzniessungsrechts abgetreten werden (Ertragsnutzniessung).¹³

Als Berechtigte kommen sowohl natürliche als auch juristische Personen infrage. Die Nutzniessung verleiht den Berechtigten eine eigentümerähnliche Stellung und hat ein quasi «nacktes Eigentum» der sachenrechtlichen Eigentümer zur Folge.¹⁴ Denn die belasteten Grundeigentümer müssen für die Dauer der Nutzniessung eine umfassende Fremdnutzung ihrer Liegenschaft dulden. Entscheidungen, die sich unmittelbar auf die Substanz des Nutzniessungsvermögens beziehen, bleiben den Eigentümern immerhin vorbehalten (vgl. Art. 769 Abs. 1 und 2 ZGB).¹⁵ Nutzniesser dürfen den Vermögenswert weder umgestalten noch wesentlich verändern (Art. 769 Abs. 2 und 3 ZGB). Abgesehen davon können die Berechtigten das Objekt der

Nutzniessung uneingeschränkt nutzen (Art. 745 Abs. 1 und 2 ZGB). So können Nutzniesser eine Liegenschaft wahlweise selbst bewohnen oder vermieten und den Mietzins für sich beanspruchen.

Nutzniesser sind wirtschaftlich berechtigt. Sie haben Anspruch auf «natürliche Früchte» i.S.v. Art. 756 ZGB, womit im wörtlichen Sinn pflanzliche Früchte gemeint sind.¹⁶ Nutzniesser haben auch Anspruch auf «zivile Früchte» i.S.v. Art. 757 ZGB, wozu alle periodischen Leistungen im Zusammenhang mit dem Nutzniessungsobjekt zählen, wie Kapitalzinsen (Hypothekarzinsen, Obligationenzinsen, Kontozinsen usw.), Miet- und Pachterträge, Lizenzgebühren, periodische gesellschaftsrechtliche Gewinnanteile (Dividenden usw.) sowie sogenannte Vorzugszinsen.¹⁷ Nicht periodische Leistungen wie Amortisationen, Agio, Bezugsrechte bei Kapitalerhöhungen, Liquidationsanteile, Kapitalrückzahlungen aus Kapitalherabsetzungen usw. unterliegen nicht der Nutzniessung, sie bleiben den Eigentümern vorbehalten.¹⁸ Die Aufteilung der Zinserträge erfolgt pro rata temporis (Antrittstag).¹⁹

Art. 764 ZGB regelt die Verteilung der Lasten, Art. 765 ZGB die Verteilung der Kosten. Nach der dispositiven gesetzlichen Kostenregelung tragen Nutzniesser die Kosten für a) den kleinen Unterhalt und b) die Bewirtschaftung des Nutzniessungsobjekts (Art. 764 Abs. 1 ZGB). Basis der Zuordnung der Lasten und Kosten ist der Grundsatz, dass Nutzniessern nur der Nettoertrag aus dem Nutzniessungsobjekt zusteht. Dementsprechend tragen sie die Kosten, die mit dem Ertrag und Genuss zusammenhängen – auch dann, wenn die Kosten den Ertrag übersteigen.²⁰

Alle übrigen Lasten und damit einhergehenden Kosten tragen die Eigentümer. Dabei handelt es sich um Lasten, die nicht mit dem Gebrauch des Nutzniessungsobjekts zusammenhängen (Art. 765 Abs. 3 ZGB).²¹ Solange die Nutzniessung dauert, müssen die Eigentümer diese Kosten nicht aus ihrem privaten Vermögen bezahlen. Nutzniesser haben die Wahl, ob sie den Eigentümern solche Kosten bis zum Ablauf der Nutzniessung vorschüssen (zinsloses Darlehen) oder ob die Eigentümer dafür eine Hypothek aufnehmen oder aufstocken oder Teile des Nutzniessungsvermögens liquidieren.²² Geht es um die Aufstockung bestehender Hypotheken, müssen Eigentümer und Nutzniesser zusammenwirken. Denn die Eigentümer haften regelmässig für die Schulden (Ausnahme: Drittpfand) und müssen die Pfandrechte errichten, während die Nutzniesser zur Zahlung der Schuldzinsen verpflichtet sind.

Dass Eigentümer und Nutzniesser unter Umständen während einer langen Zeit in Fragen der Renovation und Finanzierung von Liegenschaf-

ten zusammenwirken müssen, kann zu Konflikten führen. Insbesondere mag es für Eltern schwierig sein, wenn sie ihre Kinder als neue Eigentümer für gewisse Vorhaben um Erlaubnis bitten müssen. Dies umso mehr, wenn die Eltern weiterhin in der nutzniessungsbelasteten Immobilie wohnen. Hier lohnt es sich, genau abzuklären, ob die lebzeitige Übertragung der Liegenschaft tatsächlich die beste Lösung ist. Denn es ist keineswegs so, dass mit einer Nutzniessung für die Eltern alles beim Alten bleibt. Die Praxis zeigt, dass Liegenschaften, die mit Nutzniessungen belastet sind, weniger gut unterhalten und kaum saniert werden. Handelt es sich beim Nutzniessungsobjekt um ein fremdvermietetes Renditeobjekt, sind Nutzniessungslösungen weniger konfliktträchtig.

→ Praxisbeispiele

- Von Nutzniessern zu bezahlen: kleiner Unterhalt, Reinigung, Wartung und Pflege. Kleinere Ausbesserungs- und Erneuerungsarbeiten (z.B. an Fenstern, Dachziegeln und Tapeten), Farbanstriche und Reparatur haustechnischer Installationen. Unterhalt von Wegen, Zäunen, Gartentoren und Carports. Betriebskosten für Heizung und Energie sowie Steuern, Abgaben und Hypothekarzinsen. Dazu kommen periodische Lasten wie Schuldzinsen, Einkommens- und Vermögenssteuern.²³ Versicherung des Nutzniessungsvermögens gegen Gefahren wie Feuer, Wasser, Hagel, Glasbruch usw.
- Von Eigentümern zu bezahlen: grosser Unterhalt, Ersatz langlebiger Anlagen und grössere Renovationsarbeiten wie der Ersatz der Heizung, Neubedachung, Renovation der Fassade, Ersatz der gesamten elektrischen oder sanitären Installationen, der Kanalisation und der Wasserleitungen sowie die Amortisation der Hypothek. Dazu kommen Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern und Prämien für Versicherungen, die nicht die Substanz des Nutzniessungsvermögens betreffen, z.B. eine Werkeigentümerhaftpflicht nach Art. 58 OR.²⁴

Bei der Gestaltung der Verträge ist zu prüfen, ob die gesetzlich vorgesehene Verteilung der Lasten und Kosten sachgerecht ist oder ob sie modifiziert werden soll. Modifikationen sind zulässig, weil es sich weitgehend um dispositives Gesetzesrecht handelt.

2. Ertragsnutzniessung

Die Ertragsnutzniessung ist eine besondere Form der Nutzniessung. Herkömmliche Nutzniessun-

gen folgen dem Prinzip «alles oder nichts»: Entweder umfasst die Nutzniessung 100 Prozent der Nutzung (Wohnen) bzw. des Ertrags (Mieteinnahmen), oder es gibt keine Nutzniessung und 100 Prozent der Nutzung (Wohnen) bzw. des Ertrags (Mieteinnahmen) stehen den Eigentümern zu. Denn die sachenrechtliche Nutzniessung nach Art. 745 ff. ZGB kennt keine quotalen Berechtigung am Nutzniessungsobjekt. Immerhin kann der Umfang einer Nutzniessung gemäss Art. 745 Abs. 3 ZGB auf bestimmte Teile eines Gebäudes oder Grundstücks beschränkt werden (bspw. auf eine nicht als Stockwerk ausgediehene Wohnung). In der Praxis besteht aber oft ein Bedürfnis nach einer flexibleren Ausgestaltung des Umfangs einer Nutzniessung. Hier schafft das Instrument der Ertragsnutzniessung Abhilfe.

Mit einer Ertragsnutzniessung verzichten die Nutzniesser darauf, das Nutzniessungsobjekt selber zu bewohnen, vermieten oder verpachten und übertragen diese Befugnisse gegen ein periodisches Entgelt zurück an die Eigentümer.²⁵ Bei der Ertragsnutzniessung tritt das Entgelt an die Stelle der realen Nutzung eines Vermögenswerts.²⁶ Auf diese Weise sichern sich die ehemaligen Eigentümer und die neuen Nutzniesser – in der Regel sind das die Eltern – ein passives Einkommen, das mit einer Leibrente verglichen werden kann.²⁷ Gelegentlich wird die Ertragsnutzniessung auch als Nutzniessungspacht bezeichnet.²⁸

2.1 Motive

Eine Ertragsnutzniessung entsteht oft im Zusammenhang mit einem Erbvorbezug an einer Renditeliegenschaft (Mehrfamilienhäuser), einer passiven Unternehmensbeteiligung oder einem umfangreichen Wertschriftendepot.²⁹ Damit sichern sich Eltern ein regelmässiges Einkommen, das entsprechend ihrem Bedarf als Quote des jährlichen Nettoertrags des Nutzniessungsobjekts oder als fixer Betrag vereinbart werden kann. Der übrige Ertrag gehört den Eigentümern. Gleichzeitig entlasten sich die Eltern von der administrativen Verwaltung des Nutzniessungsobjekts, indem sie diese Aufgabe an die Kinder delegieren. Damit ist das Eigentum der Kinder keine nuda proprietas mehr, sondern kommt einer umfassenden Eigentümerstellung nahe. Die Kinder sind m.a.W. auch wirtschaftlich berechtigt.

→ Praxisbeispiele

- Die Eltern möchten das Eigentum, die Verwaltung und einen Teil des Ertrags an einem Mehrfamilienhaus schon zu Lebzeiten auf ihre Kinder übertragen, um sich schrittweise vom Administrationsaufwand und der Steuerbelastung zu entlasten. Gleichzeitig bean-

Abbildung 1: Wohnrecht vs. Nutzniessung an einer Liegenschaft

	Wohnrecht	Nutzniessung
Rechtsträger	Natürliche Personen	Natürliche und juristische Personen
Entstehung	Grundsatz: öffentlich beurkundeter Vertrag und Grundbucheintrag (Art. 776 i.V.m. Art. 746 i.V.m. Art. 657 Abs. 1 ZGB) Ausnahme: Verfügung von Todes wegen (Formvorschriften des Erbrechts); einfache Schriftlichkeit beim Erbteilungsvertrag (Art. 70 i.V.m. Art. 64 Abs. 1 lit. b GBV) Grundbucheintrag: deklaratorische Wirkung	Grundsatz: öffentlich beurkundeter Vertrag und Grundbucheintrag (Art. 746 i.V.m. Art. 657 Abs. 1 ZGB) Ausnahme: Verfügung von Todes wegen (Formvorschriften des Erbrechts); einfache Schriftlichkeit beim Erbteilungsvertrag (Art. 70 i.V.m. Art. 64 Abs. 1 lit. b GBV) Grundbucheintrag: deklaratorische Wirkung
Maximaldauer	Tod der Berechtigten	100 Jahre (Art. 749 Abs. 2 ZGB)
Übertragbarkeit	Recht ist weder übertragbar noch vererbbar (Art. 776 Abs. 2 ZGB)	Recht ist weder übertragbar noch vererbbar. Ausübung des Rechts ist übertragbar, falls vertraglich nicht ausgeschlossen (Art. 758 Abs. 1 ZGB).
Gegenleistung	Entgeltlich oder unentgeltlich	Entgeltlich oder unentgeltlich
Vermietung	Nicht zulässig	Zulässig
Aufnahme weiterer Personen	Familienmitglieder und Hausgenossen, falls vertraglich nicht ausgeschlossen (Art. 777 Abs. 2 ZGB)	Zulässig, falls vertraglich nicht ausgeschlossen
Rechte	Bewohnen einer Liegenschaft oder von Teilen davon (Art. 776 Abs. 1 ZGB) Bei ausschliesslichem Wohnrecht dürfen Berechtigte Räume exklusiv nutzen. Bei Mitbenützungsrecht werden Räume zusammen mit Eigentümern oder Drittpersonen genutzt. Keine Ausschliesslichkeit (Art. 778 ZGB). Falls Wohnrecht auf einen Teil einer Liegenschaft beschränkt ist, dürfen Berechtigte gemeinschaftliche Einrichtungen mitnutzen (Art. 777 Abs. 1 ZGB).	Bewohnen, Vermieten oder Verpachten einer Liegenschaft oder von Teilen davon (Art. 755 Abs. 1 und 2 ZGB) Anspruch auf Mieteinnahmen bei Vermietung. Anspruch auf Zinsen von Nutzniessungskapitalien (Art. 757 ZGB).
Pflichten	Keine (siehe jedoch Betriebs- und Unterhaltskosten)	Liegenschaft erhalten (Substanz und Wert) und nicht wesentlich umgestalten oder verändern (Art. 769 Abs. 2 und 3 ZGB). Veränderungen des Grundrisses, Einbau von Wintergarten oder Wärmepumpe, Ausbau des Dachstocks usw. sind nur mit Zustimmung der Eigentümer erlaubt. Verwaltung der Liegenschaft (Art. 755 Abs. 1 und 2 ZGB). Dazu gehören z.B. Vermietung sowie Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus Mietverträgen, Ausübung von Aktienstimmrechten (Art. 690 Abs. 2 OR), Mitwirkung in Stockwerkeigentümersammlungen*. Versicherung (Art. 767 ZGB) gegen Elementarschäden (Gebäudeversicherung)
Wirtschaftliche Berechtigung	Eigentümer	Nutzniesser
Betriebs- und Unterhaltskosten	Wohnberechtigte: kleiner Unterhalt sowie vereinbarte Nebenkosten (beim ausschliesslichen Wohnrecht) <i>Umstritten:</i> Betriebskosten (inkl. Heizung, Strom und Wasser) beim ausschliesslichen Wohnrecht. Explizite vertragliche Regelung empfohlen. Eigentümer: kleiner Unterhalt (bei nicht ausschliesslichem Wohnrecht) Grosser Unterhalt der Liegenschaft, Betriebskosten inkl. Heizung, Strom und Wasser (beim Mitbenützungsrecht), Verwaltungskosten, Steuern (Liegenschaftssteuer), Abgaben und Gebühren sowie Versicherung <i>Umstritten:</i> Betriebskosten (inkl. Heizung, Strom und Wasser) beim ausschliesslichen Wohnrecht. Explizite vertragliche Regelung empfohlen. Hypothekarzinsen Amortisation der Hypothek Modifikationen: Art. 778 ZGB (Lastentragung) ist dispositiv. Gesetzliche Ordnung ist anwendbar, wenn keine anderslautende vertragliche Vereinbarung vorliegt. Kostenregelung und Finanzierungsvarianten können abweichend geregelt werden (z.B. Hypothekarzinsen, Versicherungsprämien sowie Gebühren und Abgaben zulasten Wohnberechtigte).	Nutzniesser: kleiner Unterhalt, Betriebskosten (inkl. Heizung, Strom und Wasser), Verwaltungskosten, Steuern (Liegenschaftssteuer), Abgaben und Gebühren (Art. 764 f. ZGB) sowie Versicherung (Art. 767 ZGB) Hypothekarzinsen (Art. 765 ZGB), sofern Hypothek zu Beginn der Nutzniessung bestand, sonst nur mit Zustimmung der Nutzniesser Eigentümer: grosser Unterhalt der Liegenschaft (Art. 765 Abs. 3 ZGB) Amortisation der Hypothek Modifikationen: Art. 764, 765 und 767 ZGB (Lastentragung) sind dispositiv. Gesetzliche Ordnung ist anwendbar, wenn keine anderslautende vertragliche Vereinbarung vorliegt. Kostenregelung und Finanzierungsvarianten können abweichend geregelt werden (z.B. Eigentümer dürfen Liegenschaft mit [zusätzlicher] Hypothek belasten. Nutzniesser beteiligen sich anteilmässig am grossen Unterhalt.)
Haftung	Wohnberechtigte: Untergang / Minderwert der Liegenschaft bei Verschulden (Art. 776 Abs. 3 i.V.m. Art. 752 ZGB) Keine Haftung für Minderwert durch ordnungsgemässen Gebrauch (Art. 776 Abs. 3 i.V.m. Art. 752 Abs. 1 und 3 ZGB)	Nutzniesser: Untergang / Minderwert der Liegenschaft bei Verschulden (Art. 752 ZGB) Keine Haftung für Minderwert durch ordnungsgemässen Gebrauch (Art. 752 Abs. 1 und 3 ZGB)
Steuern (nach Wegfall der Eigenmietwertbesteuerung)	Wohnberechtigte: Erbschafts- oder Schenkungssteuer bei (vollständig oder teilweise) unentgeltlichem Wohnrecht Keine Grundstückgewinnsteuer, da keine dauerhafte Handänderung Eigentümer: Einkommenssteuer bei entgeltlichem Wohnrecht (periodische Zahlungen Wohnberechtigte) Vermögenssteuer (amtlicher Wert) für belastetes Grundstück (steuerlicher Verkehrswert) gemäss Art. 13 Abs. 1 StHG; § 38 StG ZH Schuldenabzug (Hypothek)	Nutzniesser: Erbschafts- oder Schenkungssteuer bei (vollständig oder teilweise) unentgeltlicher Nutzniessung Keine Grundstückgewinnsteuer, da keine dauerhafte Handänderung Einkünfte (Vermietung, Verpachtung, Erträge, Entgelt bei Ertragsnutzniessung) gem. Art. 20 Abs. 1 lit. d DBG; Art. 21 Abs. 1 lit. a DBG; Art. 7 Abs. 1 StHG; § 21 Abs. 1 und § 22 Abs. 4 StG-ZH Abzug selbstbezahlte Unterhaltskosten (i.d.R. kleiner Unterhalt) bzw. Pauschalabzug (nur für vermietete Objekte im Privatvermögen) Vermögenssteuer (steuerlicher Verkehrswert) für das belastete Grundstück (Art. 13 Abs. 2 StHG; § 38 Abs. 2 StG-ZH) Schuldzinsenabzug (§ 31 Abs. 1 lit. a StG-ZH) bei vermieteten Liegenschaften (quotat) Schuldenabzug (§ 38 Abs. 2 StG-ZH) Eigentümer: Einkommenssteuer bei entgeltlicher Nutzniessung (periodische Zahlungen Nutzniesser) Abzug selbstbezahlte Unterhaltskosten bei entgeltlicher Nutzniessung
Beendigung	Tod oder dauerhafter Auszug der Wohnberechtigten aus der Liegenschaft; Zeitablauf (falls vereinbart); vorzeitiger Verzicht; Untergang des Grundstücks oder Gerichtsurteil	Nach max. 100 Jahren; Tod Nutzniesser (Art. 747 Abs. 1 und 2, Art. 749 Abs. 1 ZGB); Zeitablauf (falls vereinbart); vorzeitiger Verzicht; Untergang des Grundstücks (Art. 748) oder Gerichtsurteil

* Vgl. BSK ZGB II-Müller, Art. 755 N 8 m.w.H.

spruchen sie weiterhin ein reduziertes Einkommen aus dem Vertragsobjekt.

- Im Rahmen der Erbteilung wird das Wertschriftendepot der Eltern auf die Kinder übertragen. Im Gegenzug behält sich die Mutter die lebenslange Nutzniessung vor. Die Ausübung der Nutzniessung überlässt sie ihren Kindern, die ihr im Gegenzug einen jährlichen fixen Pauschalbetrag (z.B. 100 000 Franken) bzw. einen flexiblen, quotalen Anspruch am Nettoertrag bezahlen.³⁰

2.2 Rechtliche Aspekte

Das Schweizer Bundesgericht befasste sich im Jahr 2006 mit einer Ertragsnutzniessung.³¹ Eberhard beschreibt die Ertragsnutzniessung zutreffend als «diejenige Form der Nutzniessung, bei welcher der Nutzniesser den Anspruch auf Realnutzung des Nutzniessungsobjekts dem belasteten Eigentümer entgeltlich abtritt».³² Nutzniesser können ihr Recht zur Ausübung also gegen Zahlung eines einmaligen oder regelmässigen Betrags an die Eigentümer übertragen.³³ Als Personaldienstbarkeit ist das Stammrecht der Nutzniesser zwar weder übertragbar noch vererblich.³⁴ Nach Art. 758 Abs. 1 ZGB kann die Ausübung des Nutzniessungsrechts jedoch auf eine andere Person übertragen werden, sofern dies vertraglich nicht ausgeschlossen wurde.³⁵ Nutzniesser können ihr Nutzniessungsobjekt also grundsätzlich vermieten, verleihen, Erträge daraus verkaufen, abtreten oder verpfänden oder auch den Gebrauch Dritten überlassen.³⁶ Die Übertragung des Rechts, eine Nutzniessung auszuüben, kann sich auf alle oder nur einzelne Nutzungsarten, auf einen Teil oder die gesamte Nutzung beziehen, unentgeltlich oder entgeltlich erfolgen, auf eine begrenzte oder auf die ganze Dauer ausgestaltet werden.

Wirtschaftlich führt die Ertragsnutzniessung zu einem ähnlichen Ergebnis wie ein Leibrentenvertrag i.S.v. Art. 516ff. OR.³⁷ Der Unterschied besteht darin, dass für die Erfüllung einer Leibrente allein der Rentenschuldner persönlich haftet, während den Berechtigten aus einer Ertragsnutzniessung ein dingliches, mit dem Vertragsobjekt verknüpftes Recht zusteht.³⁸ Um die Erfüllung der Ertragsnutzniessung durchzusetzen, müssen sich die Berechtigten nicht an die Person halten, die ihnen die Ausübung des Nutzniessungsrechts übertragen hat. Stattdessen können sie die Erfüllung direkt bei den Vertragspartnern der Eigentümer einfordern (z.B. bei den Mietern).

2.2.1 Grundgeschäft mit Nutzniessungsvorbehalt (Realnutzniessung)

Eine Ertragsnutzniessung wird oft zusammen mit einer Abtretung (Verkauf, Schenkung oder

Erbvorbezug) eines Vermögenswerts vereinbart. Meistens handelt es sich um Renditeliegenschaften (Mehrfamilienhäuser). Auch passive Unternehmensbeteiligungen, Kunstsammlungen oder Wertschriftendepots kommen für eine Ertragsnutzniessung infrage.

Häufig ist das Grundgeschäft eine gemischte Schenkung bzw. ein Erbvorbezug, wobei als Gegenleistung entgeltliche Elemente vertraglich vorgesehen sind. Dabei behält sich die veräussernde Partei oft die Nutzniessung am Vertragsobjekt vor. Bei der Vorbehaltsnutzniessung entäussert sich der bisherige Eigentümer vorerst nur der nuda proprietas (Grundbucheintrag). Als Nutzniesser bleibt er rechtlich und finanziell weiterhin umfassend am Nutzniessungsobjekt berechtigt.³⁹ Wirtschaftlich betrachtet ändert sich somit für die veräussernde Partei fast nichts. Der Vorteil dieser Lösung besteht darin, dass Kinder im Grundbuch bereits als Eigentümer eingetragen sind, wenn die Eltern sterben. Damit ist die Erbteilung mit Bezug auf diesen Vermögenswert bereits zu Lebzeiten vollzogen, weil das Nutzniessungsrecht mit dem Tod der Eltern erlischt. Spätestens dann werden die Nachkommen zu vollwertigen Eigentümern. Der Erbengemeinschaft bleiben damit langwierige Diskussionen darüber erspart, wer welche Vermögenswerte erhalten soll und wie diese bewertet werden sollen, weil die Erblasser schon zu Lebzeiten alles verbindlich geregelt haben.

Eine Ertragsnutzniessung kann auch in einem separaten Nutzniessungsvertrag nach Art. 745ff. ZGB vereinbart werden. Auch in Erbteilungsverträgen sind Ertragsnutzniessungen anzutreffen.

2.2.2 Umwandlung Real- in Ertragsnutzniessung

Bei der Ertragsnutzniessung bewohnen, vermieten oder verpachten die Nutzniesser die Liegenschaft nicht selbst, sondern überlassen diese Aufgaben den Eigentümern. Das ist ein wichtiger Unterschied zu einer herkömmlichen Nutzniessung. Die Nutzniesser übertragen ihre wirtschaftliche Berechtigung an die Eigentümer. Die Ertragsnutzniessung wird durch eine Forderungsabtretung herbeigeführt.⁴⁰ Die Abtretung einer Forderung wird als Zession bezeichnet. Dabei treten die Nutzniesser die Ausübung ihres Nutzniessungsrechts entgeltlich an die Eigentümer ab.⁴¹ Die Abtretung führt dazu, dass die Eigentümer die Nutzniesser für die Ausübung der Nutzniessung ablösen. Sie führt zu einem Gläubigerwechsel.⁴² Die Abtretung ist ein Verfügungsgeschäft. Ihr liegt ein Schuldvertrag als Verpflichtungsgeschäft (pactum de cedendo) zugrunde.⁴³

Gegenstand der Forderungsabtretung bei einer Ertragsnutzniessung können z.B. Ansprüche gegen Mieter und/oder Pächter bei Renditelie-

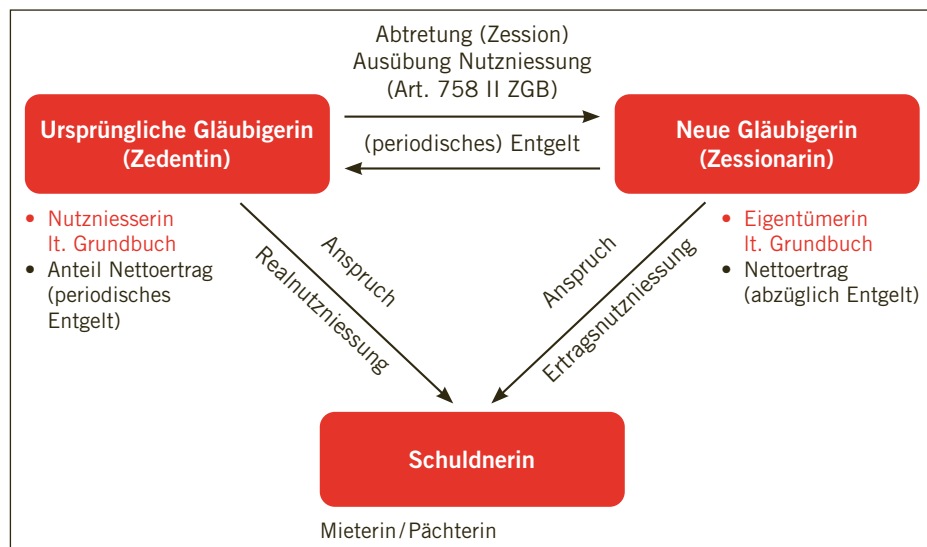
genschaften (Miet- und Pachtzins), Dividendenansprüche bei Beteiligungen an Familienunternehmen oder Dividenden- und Zinserträge bei Wertschriftendepots sein. Dabei tritt ein Entgelt für die Nutzniesser an die Stelle einer realen Nutzung (z.B. Wohnsitznahme, Vermietung) des Nutzniessungsobjekts. Die Rechtsfolge der Abtretung besteht darin, dass neue Gläubiger an die Stelle der bisherigen treten.⁴⁴ Die Schuldner (z.B. Mieter, Pächter) sind an der Abtretung nicht beteiligt, obwohl sie vom Forderungsübergang unmittelbar betroffen sind, weil sie nach der Abtretung an die neuen Gläubiger leisten müssen.⁴⁵ Die bisherigen Gläubiger (Zedenten) müssen die Schuldner darum vorgängig über die Abtretung informieren (Notifikation).⁴⁶

Beim realen Nutzniessungsrecht handelt es sich um ein dingliches Recht, bei der Ertragsnutzniessung um ein rein obligatorisches Schuldverhältnis. Dingliche Schuldverhältnisse wirken als Folge ihres Grundbucheintrags gegenüber jedermann (erga omnes). Obligatorische Schuldverhältnisse wirken nur zwischen den Vertragsparteien (inter partes). Anders als das Nutzniessungsrecht ist die Forderungsabtretung (Zession) nicht dinglicher, sondern rein obligatorischer Natur.⁴⁷

Übertragen die bisherigen Eigentümer ihr Eigentum am Nutzniessungsobjekt auf neue Eigentümer, erlischt weder das Nutzniessungsrecht noch die vereinbarte Ertragsnutzniessung ohne Weiteres, zumal das Nutzniessungsrecht dinglicher Natur ist. Die Ausübungsberechtigten leisten weiterhin das Entgelt an die Realnutzniesser und dürfen die übrigen Einnahmen für sich behalten. Eine Ertragsnutzniessung ist ein rein obligatorisches Rechtsverhältnis ohne dingliche Wirkung. Es entfaltet seine Wirkung nur inter partes.⁴⁸ Aus diesem Grund sollte im Abtretungsvertrag vereinbart werden, dass die Ertragsnutzniessung bei einer Eigentumsübertragung mit sofortiger Wirkung aufgelöst und fortan wieder als herkömmliche Realnutzniessung fortgeführt wird. Damit haben insbesondere Eltern, die im Grundbuch als Nutzniesser eingetragen sind, eine minimale Sicherheit, dass ihre Nachkommen den belasteten Vermögenswert nicht vorzeitig bzw. ohne Rücksprache mit ihnen veräussern.

Das Recht zur Ausübung der Nutzniessung ist untrennbar mit dem Stammrecht der Nutzniessung verbunden.⁴⁹ Geht die Nutzniessung unter, wird auch die Ertragsnutzniessung gegenstandslos. Verzichten Nutzniesser vorzeitig und freiwillig auf ihr Nutzniessungsrecht, werden sie den Ertragsnutzniessern unter Umständen nach Art. 97ff. OR schadenersatzpflichtig.⁵⁰ Die beiden Rechtsverhältnisse sollten aufeinander abgestimmt (koordiniert) werden, indem die Ertragsnutzniessung befristet und an den Bestand des Nutzniessungsrechts geknüpft wird.⁵¹

Abbildung 2: Ertragsnutznutzung an einer Liegenschaft



2.2.3 Entgelt

Bei der Ertragsnutznutzung übertragen die Realnutznießer die Ausübung ihres Nutznutzungsrechts auf einen Dritten, von dem sie dafür ein Entgelt bekommen. Als Entgelt wird häufig ein Anteil am Nettoertrag des Nutznutzungsobjekts vereinbart. Wie sich der Nettoertrag zusammensetzt, d.h. welche Kosten vom Bruttoertrag (z.B. Mietzinseinnahmen) abgezogen werden dürfen (z.B. Hypothekarzinsen, Verwaltungskosten, Betriebs- und Heizkosten, Versicherungsprämien, Abgaben und Gebühren, Einlagen in den Erneuerungsfonds sowie kleiner Unterhalt), ist Gegenstand der Vereinbarung. Damit später keine Unstimmigkeiten darüber aufkommen, wie sich dieser Nettoertrag zusammensetzt, sollten die massgeblichen Positionen im Vertrag abschliessend und unmissverständlich bezeichnet werden.

Eine sinnvolle Alternative zum erfolgsabhängigen Entgelt sind fest definierte jährliche Beträge. Das erleichtert die Abrechnung und gibt den Nutznießern Budgetsicherheit (fixes jährliches Einkommen).

aktien mit Aktionärsbindungsverträgen kollidiert. In solchen Verträgen wird die Abtretung von bzw. Nutznutzungseinräumung an Aktien häufig untersagt.

- Die Eltern übertragen ihr Wertschriftenportfolio auf ihre Kinder. Im Gegenzug sichern sie sich 25 Prozent der jährlichen Dividenden und Zinsgutschriften. Die verbleibenden 75 Prozent sollen den Kindern zu gleichen Teilen gehören.

2.2.4 Nutznutzung an Miteigentum

Gegenstand einer Nutznutzung nach Art. 745 ff. ZGB kann auch ein Miteigentumsanteil sein.⁵² Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet (niemand kann mehr Rechte übertragen, als er selber innehat). Dies gilt insbesondere dann, wenn die Nutznutzung an einem Miteigentumsanteil einer Liegenschaft eingeräumt wird. Bei Miteigentum ist eine Wohnsitznahme durch einen Miteigentümer nur möglich, wenn die übrigen Miteigentümer damit einverstanden sind oder wenn diese Möglichkeit in einem Miteigentümerreglement (Nutzungs- und Verwaltungsordnung) vorgesehen ist. Eine Nutzungs- und Verwaltungsordnung kann im Grundbuch eingetragen werden, wodurch sie auch für Rechtsnachfolger verbindlich wird. Miteigentümerreglemente sind ein flexibles Instrument, um die spezifischen Bedürfnisse der Miteigentümer zu berücksichtigen. Wird also eine Nutznutzung an einem Miteigentumsanteil begründet, kann der Nutznießer nur Wohnsitz nehmen, falls der jeweilige Miteigentümer hierzu berechtigt war.

Gemäss Art. 650 ZGB hat jeder Miteigentümer das Recht, die Aufhebung des Miteigentums zu verlangen. Die Tatsache, dass an Miteigentumsanteilen Nutznutzungsrechte bestehen,

schliesst die Aufhebung des Miteigentums nach Art. 650 ZGB und die Teilung der Sache nach Art. 651 ZGB nicht aus. Wird das Miteigentum aufgehoben, führt das von Gesetzes wegen zum Untergang der darauf lastenden Nutznutzungen. Wenn für die untergegangene Sache ein Ersatz geleistet wird, besteht die Nutznutzung weiter am Ersatzgegenstand (Art. 750 Abs. 3 ZGB; dingliche Surrogation). Die Nutznutzung am Anteil eines Miteigentümers setzt sich also an dem fort, was bei der Auflösung an den Miteigentümer gefallen ist.⁵³ Wenn der Eigentümer den Untergang des Nutznutzungsobjekts verschuldet hat, können Nutznießer anstelle der Nutznutzung an einem Ersatzgegenstand (Art. 750 Abs. 3 ZGB) allenfalls auch Schadenersatz in der Höhe des kapitalisierten Werts der Nutznutzung verlangen.⁵⁴

2.3 Steuerliche Aspekte

Anders als bei herkömmlichen Nutznutzungen versteuern die im Grundbuch als Nutznießer eingetragenen Personen bei einer Ertragsnutznutzung nur das Entgelt, das sie von der Eigentümerschaft erhalten (Einkommen). Der verbleibende Liegenschaftsertrag wird durch die Eigentümerschaft versteuert (Einkommen). Mit Bezug auf die Steuerfolgen von Nutznutzungen im Allgemeinen und Ertragsnutznutzungen im Besonderen gibt es kantonale Unterschiede, weshalb die einschlägige kantonale Steuerpraxis konsultiert werden muss. Weil der Schweizer Gesetzgeber am 28. September 2025 die Aufhebung der Besteuerung des Eigenmietwerts beschlossen hat, werden nachfolgend nur noch die Steuerfolgen für die Zeit nach Inkrafttreten voraussichtlich ab 2028 aufgezeigt.⁵⁵

Bei der Beurteilung, ob eine Nutznutzung an einem Grundstück steuerlich relevant ist, orientieren sich die Steuerverwaltungen am Grundbucheintrag.⁵⁶ Die Belastung einer Liegenschaft mit einer Nutznutzung oder einem Wohnrecht erfolgt häufig zugunsten enger Familienmitglieder. Die familiäre Nähe der beteiligten Parteien hat oft zur Folge, dass formelle Vorschriften nicht eingehalten werden, insbesondere der Grundbucheintrag, der für die Begründung erforderlich ist. Solche «faktischen Nutznutzungsverhältnisse» können weder zivil- noch steuerrechtlich als Nutznutzung qualifiziert werden, weil es sich um vertragliche Vereinbarungen mit rein obligatorischer Wirkung zwischen den Vertragsparteien handelt (z.B. Gebrauchsleihe oder Miete), die keine dingliche Wirkung entfalten. Ausnahmen bestehen im Steuerbereich für ungeteilte Ehegattennachlässe, die bis zur Erbteilung häufig durch den überlebenden Ehegatten als faktischen Nutznießer versteuert werden.⁵⁷ Als weitere zulässige Ausnahme werden Ertragsnutznutzungen anerkannt, obwohl es sich dabei ebenfalls um ein rein obligato-

→ Praxisbeispiele

- Die Eltern beanspruchen nach der Übertragung ihres Mehrfamilienhauses auf ihre beiden Nachkommen weiterhin 30 Prozent des Nettoertrags. Der verbleibende Ertrag von 70 Prozent geht zu gleichen Teilen an die Kinder als neue Eigentümer.
- Im Rahmen der schrittweisen Abtretung seiner Anteile am Familienunternehmen an die Tochter wird vereinbart, dass dem Vater weiterhin 50 Prozent des Dividendenertrags zustehen. Es ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Einräumung einer Nutznutzung an den abgetretenen Namen-

risches Rechtsverhältnis handelt, das keine dingliche Wirkung entfaltet. Obwohl Ertragsnutznießungen wirtschaftlich zu einem ähnlichen Ergebnis führen wie ein Leibrentenvertrag nach Art. 516 ff. OR, werden sie steuerlich nicht wie Leibrenten, sondern wie Nutznießungen behandelt.⁵⁸

Bei der Steuerdeklaration müssen die Faktoren der Hauseigentümer und der Wohn- bzw. Nutznießungsberechtigten aufeinander abgestimmt werden (Steuerkoordination). Wenn mehrere Personen Miteigentümer eines Grundstücks sind, ist ihre Eigentumsquote ausschlaggebend für die steuerliche Behandlung (Vermögen, Schulden, Abzüge).⁵⁹

2.3.1 Vermögenssteuer

Die Vermögenssteuer wird durch das Steuerharmonisierungsgesetz gemäss Art. 1 Abs. 1 sowie Art. 13 bis 14a StHG schweizweit einheitlich angewendet. Vermögen ist grundsätzlich durch seine zivilrechtlichen Eigentümer zu versteuern. Einzige Ausnahme bildet Nutznießungsvermögen, das gemäss Art. 13 Abs. 2 StHG von den Nutznießern als wirtschaftlich Berechtigte zu versteuern ist (§ 38 Abs. 2 StGZH). Massgebend ist nach Art. 13 Abs. 2 StHG der Grundbucheintrag. Ist eine Nutznießung im Grundbuch eingetragen, müssen die Nutznießer den Vermögenssteuerwert versteuern.⁶⁰ Nach einer neueren Entscheidung des Bundesgerichts gilt diese Ausnahme weder für das Wohnrecht noch für faktische Nutznießungen.⁶¹ Für beide Fälle ist das Vermögen weiterhin durch die Eigentümer zu versteuern. Daraus folgt m.E., dass die Vermögenssteuer bei einer Ertragsnutznießung ausschliesslich bei den grundbuchlich ausgewiesenen Nutznießern erhoben wird (Art. 13 Abs. 2 StHG). Eine anteilige Versteuerung durch die Ertragsnutznießer ist m.a.W. ausgeschlossen.⁶² Faktische Nutznießungsrechte, wie es die Ertragsnutznießung ist, sind für die Vermögenssteuer nicht relevant.

Nutznießer versteuern nur den Nettowert, d.h. sie dürfen die Hypothekarschulden der Eigentümerschaft zum Abzug bringen.⁶³ Eigentümer versteuern also weder den steuerlichen Verkehrswert, noch können sie die Hypothekarschulden vom steuerbaren Vermögen abziehen. Gleichwohl empfiehlt es sich, in der Steuererklärung auf diesen Umstand hinzuweisen (z.B. durch eine Bemerkung: «Hypothekarschuld und Verkehrswert der Liegenschaft durch Nutznießer versteuert»).

Massgebend für die Vermögenssteuern sind die Eigentumsverhältnisse per 31. Dezember des jeweiligen Steuerjahres.

2.3.2 Einkommenssteuer

Die Schweizer Einkommenssteuer besteuert Nettoeinkünfte. Basis bildet das sogenannte Reineinkommen, wobei Kosten, die für die Erzielung

des Einkommens anfallen, als Gewinnungskosten vom Bruttoeinkommen abgezogen werden können (z.B. Liegenschaftsunterhalt).⁶⁴ Sowohl bei der Nutznießung als auch beim Wohnrecht tragen grundsätzlich die Berechtigten die Lasten des jeweiligen Rechts (Unterhaltskosten).⁶⁵ Für eine steuerliche Beurteilung muss jedoch stets der Vertrag eingesehen werden, da vertraglich jede andere Lastenverteilung möglich ist. Weichen die vertraglichen Bestimmungen von der gesetzlichen Regelung ab, gilt der Vertrag auch für die Steuern. Grundlage sind die effektiven vertraglichen Verhältnisse: In der Regel darf die steuerpflichtige Person Lasten geltend machen, die sie tatsächlich bezahlt.⁶⁶

Gemäss Art. 16 Abs. 1 DBG unterliegen der Einkommenssteuer alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte. Die Besteuerung des Nutznießungsertrags erfolgt nach Art. 20 DBG (bewegliches Vermögen) bzw. Art. 21 Abs. 1 lit. a DBG (unbewegliches Vermögen). Dies gilt gleichermaßen für Real- und Ertragsnutznießungen.⁶⁷ Nutznießer können ein ihnen überlassenes Grundstück auch vermieten, verpachten oder ihr Nutznießungsrecht auf eine andere Person (z.B. die Grundeigentümer) übertragen. Ihren Ertrag müssen nutznießungsberechtigte Personen als Liegenschaftsertrag versteuern (Art. 21 Abs. 1 lit. a DBG).⁶⁸

Bei der Ertragsnutznießung erfolgt die Besteuerung grundsätzlich analog der Besteuerung der Realnutznießung, mit dem Unterschied, dass der (Ertrags-)Nutznießer nicht den Liegenschaftsertrag versteuert, sondern nur den Pauschalbetrag, den ihm die Eigentümer bezahlen (Einkommen aus unbeweglichem Vermögen) nach § 21 Abs. 1 StGZH; § 22 Abs. 4 StGZH.⁶⁹ Dies gilt auch, wenn bei einer Ertragsnutznießung fixe Pauschalbeträge anstelle eines quotalen Ertragsanteils als Entgelt vereinbart werden.⁷⁰ Anders als bei der Realnutznießung bleiben Eigentümer bei einer Ertragsnutznießung somit nicht einkommenssteuerfrei, sondern sie versteuern den Liegenschaftsertrag minus den bezahlten Pauschalbetrag. Sowohl Eigentümer als auch Nutznießer können ihre tatsächlichen Unterhaltskosten geltend machen, sofern eine entsprechende vertragliche Grundlage besteht und sie auch die Erträge versteuern.⁷¹ Die Eigentümer versteuern den Liegenschaftsertrag (Mieteinnahmen) abzüglich aller tatsächlichen Kosten (Pauschale zugunsten Ertragsnutznießer, Hypothekarzins, Unterhaltskosten). Die Ertragsnutznießer versteuern das Entgelt aus der Ertragsnutznießung. Diese Einschätzung ist im Jahr 2006 vom Bundesgericht bestätigt worden.⁷²

Für die Einkommenssteuer stellt die Praxis auf den Zeitpunkt des Übergangs von Nutzen und Gefahr ab (sog. Antrittstag), selbst wenn das Datum der Eigentumsübertragung und der Antrittstag weit auseinanderliegen.⁷³

2.3.3 Interkantonale Steuerauscheidung

Wenn eine Person in mehreren Kantonen für dieselbe Steuerperiode steuerpflichtig ist, muss eine interkantonale Doppelbesteuerung vermieden werden (Art. 127 Abs. 3 der Bundesverfassung, BV; SR 101). Besteht aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit nicht nur zum Wohnsitzkanton (Hauptsteuerdomizil) eine Steuerpflicht in einem oder mehreren Nebensteuerdomizilen, wird auch in diesen Kantonen ein Veranlagungsverfahren durchgeführt, und zwar nach den Verfahrensvorschriften des jeweiligen Kantons (Art. 2 Abs. 1 und 4 der Verordnung vom 9.3.2001 über die Anwendung des Steuerharmonisierungsgesetzes im interkantonalen Verhältnis, VO StHG; SR 642.141). Die steuerpflichtige Person muss die Verfahrenspflichten jedes betroffenen Kantons einhalten und hat die dort geltenden Verfahrensrechte.⁷⁴ Grundsätzlich bedeutet das, dass sie in jedem Kanton eine Steuererklärung einreichen muss. In Kantonen, in denen eine beschränkte Steuerpflicht besteht, kann sie diese Pflicht erfüllen, indem sie eine Kopie der Steuererklärung des Wohnsitzkantons einreicht (Art. 2 Abs. 2 VO StHG).⁷⁵ Liegenschaften und die Erträge daraus werden dem Kanton zugewiesen, in dem sich die Liegenschaften befinden (Lageort), während das übrige Vermögen und die Erträge daraus am Hauptsteuerdomizil der Nutznießer zu versteuern sind.⁷⁶

→ Praxisbeispiel

Sohn A wohnt im Kanton Basel-Stadt (Hauptsteuerdomizil). Im Kanton Bern ist er im Grundbuch als Nutznießer einer Liegenschaft eingetragen (Nebensteuerdomizil). Die Ausübung seines Nutznießungsrechts hat er an seinen im Kanton Bern wohnhaften Bruder B abgetreten, dem die Liegenschaft gehört. Als Entgelt erhält er dafür monatlich einen fixen Betrag. Obwohl er die Ausübung seines Nutznießungsrechts abgetreten hat, muss A im Kanton Bern den vollen Nettowert der Liegenschaft versteuern (Verkehrswert abzüglich darauf lastender Hypothek). Als Liegenschaftsertrag versteuert A in Bern den Betrag, den er von B ausbezahlt erhält. B versteuert in Bern den gesamten Nettoertrag (Bruttomiete abzüglich Schuldzinsen und Liegenschaftsunterhalt), abzüglich des an A bezahlten Entgelts.⁷⁷

2.3.4 Schenkungssteuer

Schenkungssteuern sind auf Bundesebene nicht harmonisiert. Entsprechend sind die Schweizer Kantone innerhalb der verfassungsmässigen Schranken grundsätzlich frei, ob und unter welchen Voraussetzungen sie Schenkungssteuern erheben. Der steuerrechtliche Schenkungsbegriff kann vom zivilrechtlichen (Art. 239 Abs. 1 OR)

abweichen und grundsätzlich enger oder weiter gefasst werden. In den meisten Kantonen unterliegen Schenkungen einer Schenkungssteuer. Die Beschenkten werden entsprechend dem Grad der Verwandtschaft mit dem Schenker besteuert. Schenkungen unter Ehepartnern sind in der ganzen Schweiz von der Steuer befreit. Ausser in Appenzell Innerrhoden, Neuenburg und Waadt gilt das auch für Schenkungen an Nachkommen. Die Kantone Obwalden und Schwyz erheben generell keine Schenkungssteuer, der Kanton Luzern erhebt Erbschaftssteuern auf Schenkungen, die in den letzten fünf Jahren vor dem Tod des Erblassers ausgerichtet wurden.

Die Schenkungssteuer bezahlt die beschenkte Person. Schenkungen werden nicht personen-, sondern objektbezogen besteuert.⁷⁸ Deshalb erübrigt sich hier eine interkantonale Steuerabscheidung, wie sie bei Erbschaftssteuern häufig notwendig ist. Der Steueranspruch entsteht beim Vollzug der Schenkung (Eigentumsübertragung, Grundbucheintrag). Das Besteuerungsrecht auf Schenkungen und Erbvorbezüge steht im interkantonalen Verhältnis ausschliesslich dem Kanton zu, in dem die schenkende Person wohnt (bewegliches Vermögen) bzw. in dem sich die verschenkte Liegenschaft befindet (unbewegliches Vermögen).⁷⁹ Wo die beschenkte Person wohnt, ist im interkantonalen Verhältnis unerheblich.

→ Praxisbeispiele

- Die Steuerbelastung für Schenkungen von Liegenschaften lässt sich minimieren, indem das Rechtsgeschäft als gemischte Schenkung ausgestaltet wird. Die gemischte Schenkung umfasst sowohl unentgeltliche als auch entgeltliche Elemente. Weil nur der unentgeltliche Teil von der Schenkungssteuer erfasst wird, lässt sich durch eine geschickte Planung die Steuerbelastung minimieren. Der Nutzniessungsvorbehalt wird als entgeltliche Leistung qualifiziert. Weil der Kapitalwert einer Nutzniessung oder eines Wohnrechts massgeblich vom Alter der berechtigten Person abhängt, wird der Steuerspareffekt umso grösser, je jünger die abtretende Person im

Zeitpunkt des Erbvorbezugs oder der Schenkung ist.

- Wird eine Real- in eine Ertragsnutzniessung umgewandelt, reduziert sich der Kapitalwert der Nutzniessung. Dieser Umstand ist relevant im Hinblick auf Schenkungssteuern und den Aufschub der Grundstückgewinnsteuer.
- Wird eine Nutzniessung ohne adäquate Gegenleistung eingeräumt oder verzichtet die schenkende Person vorzeitig auf die Gegenleistung, wird der unentgeltliche Teil von der Schenkungssteuer erfasst.⁸⁰

2.3.5 Grundstückgewinnsteuer

Grundstückgewinnsteuern werden auf Gewinne erhoben, die bei der Handänderung von Grundstücken oder Anteilen davon entstehen (§ 216 Abs. 1 StGZH in Ausführung von Art. 12 Abs. 1 StHG). Die Ausnahmen sind ausdrücklich und abschliessend im Steuergesetz geregelt.⁸¹

Jede Veräusserung von Grundstücken stellt einen steuerbegründenden Tatbestand dar, der die massgebliche Haltedauer unterbricht, sofern weder ein Aufschub der Besteuerung noch eine Steuerbefreiung vorliegt. Steuerbegründend sind somit grundsätzlich auch Veräusserungen zwischen Eltern und Kindern, Ehegatten und Geschwistern usw. Demgegenüber löst weder die Einräumung einer Real- noch einer Ertragsnutzniessung oder eines Wohnrechts eine Grundstückgewinnsteuer aus, weil hierbei die Verfügungsgewalt nicht dauerhaft übertragen wird und deshalb keine Veräusserung vorliegt.⁸²

Für gemischt-entgeltliche Vermögensübertragungen (teilweiser Erbvorbezug bzw. gemischte Schenkung) ist von Bedeutung, dass die Grundstückgewinnsteuer nur vollständig oder gar nicht aufgeschoben werden kann.⁸³ Wo genau die Grenze verläuft zwischen einer gemischten Schenkung bzw. einem teilweisen Erbvorbezug, die zum Aufschub der Grundstückgewinnsteuer führen, und einem Verkauf, welcher der Grundstückgewinnsteuer unterliegt, ist in den Kantonen zum Teil unterschiedlich geregelt.⁸⁴ Im Kanton Zürich wird der Steueraufschub gewährt, wenn der Wert der Schenkung mindestens 25 Prozent des Verkehrswerts der Liegenschaft beträgt.⁸⁵ Bei der Beurteilung, ob eine gemischte Schenkung vor-

liegt, ist der Barwert des Nutzungsrechts als weitere Kaufpreisleistung des neuen Eigentümers des Grundstücks zu berücksichtigen.⁸⁶

Bei der Umwandlung der Real- in eine Ertragsnutzniessung ist die Unentgeltlichkeit für den Aufschub der Grundstückgewinnsteuer nur gegeben, wenn der pauschalierte Betrag (Entgelt) den erzielbaren Nettomiettertrag (Bruttomiete abzüglich Schuldzinsen, Unterhalts- und Betriebskosten usw.) nicht übersteigt. Eine Ertragsnutzniessung reduziert mit anderen Worten den Barwert der Nutzniessung.

Bei einem Steueraufschub erfolgt der Steuerbezug erst, wenn der Erbanwärter seinerseits die ihm zugewiesene Liegenschaft gewinnbringend weiterveräussert hat. Im Zeitpunkt der Übernahme der Liegenschaft durch einen Erbanwärter lastet auf der Liegenschaft somit eine künftig anfallende Grundstückgewinnsteuer, die den Wert der Liegenschaft im Zeitpunkt der Übernahme mindert; man spricht von latenten Grundstückgewinnsteuern.⁸⁷ ■

¹ Richner Felix/Frei Walter/Kaufmann Stefan/Rohner Tobias F., Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4. Aufl., Zürich 2021 (zit. Richner/Frei/Kaufmann/Rohner), § 216 N 183.

² Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, § 216 N 183 m.w.H.
³ BGE 76 II 188; 77 II 228; vgl. auch LGVE 2000 II Nr. 28, E. 2.b.

⁴ Vgl. Honsell Heinrich/Vogt Nedim Peter/Geiser Thomas (Hrsg.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Art. 457–977 ZGB, Art. 1–61 SchlT ZGB, 5. Aufl., Basel 2015 (zit. BSK ZGB II-Bearbeiter); BSK ZGB II-Mooser, Art. 776 N 10 m.w.H.

⁵ Muster Adrian, Nutzungsrechte an Grundstücken: Besteuerung als privates Ertragseinkommen, in: StR 66/2011, S. 806 ff., S. 808.

⁶ BSK ZGB II-Mooser, Art. 776 N 4 ff. m.w.H.

⁷ BSK ZGB II-Mooser, Art. 776 N 39.

⁸ BSK ZGB II-Mooser, Art. 776 N 7 m.w.H.

⁹ Vgl. BSK ZGB II-Mooser, Art. 776 N 40 m.w.H.

¹⁰ BSK ZGB II-Müller, Art. 764 N 4 m.w.H.

¹¹ Vgl. BSK ZGB II-Müller, Art. 764 N 4 m.w.H.

¹² BSK ZGB II-Müller, Art. 745 N 1 und 8.

¹³ Steuerrekurskommission des Kantons Bern 100 2018 294 vom 28.3.2019, E. 3.2 m.w.H.

¹⁴ Vgl. BSK ZGB II-Müller, Art. 745 N 15.

¹⁵ BSK ZGB II-Müller, Art. 769 N 5.

¹⁶ Vgl. BSK ZGB II-Müller, Art. 756 N 1 m.w.H.

¹⁷ Vgl. BSK ZGB II-Müller, Art. 757 N 2 m.w.H.

¹⁸ Vgl. BSK ZGB II-Müller, Art. 757 N 3 m.w.H.

¹⁹ Vgl. BSK ZGB II-Müller, Art. 757 N 6 m.w.H.

²⁰ Vgl. BSK ZGB II-Müller, Art. 764 N 1 m.w.H.; derselbe, Art. 765 N 1 m.w.H.

²¹ BSK ZGB II-Müller, Art. 765 N 5.

²² BSK ZGB II-Müller, Art. 765 N 6 f. m.w.H.

²³ BSK ZGB II-Müller, Art. 766 N 7.

²⁴ BSK ZGB II-Müller, Art. 767 N 3.

²⁵ BGE 2P.186/2006 vom 16.11.2006, E. 3.3; 2A.73/2004 vom 2.9.2005, E. 5; Merkblatt des kantonalen Steueramtes Zürich über die steuerliche Behandlung von Nutzniessungen, Wohnrechten, Dienstbarkeiten, Grundlasten und vorgemerkten persönlichen Rechten (ZStB Nr. 15/800), Ziff. 2 FN 1 m.w.H.

²⁶ BGE 2A.73/2004 vom 2.9.2005, E. 4.

²⁷ Vgl. OFK ZGB-Bichsel/Mauerhofer, Art. 758 N 3.

²⁸ Locher Peter, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil – Art. 1–48 DBG, 2. Aufl., Basel 2019 (zit. Locher DBG), Art. 21 N 11.

²⁹ BGE 2P.186/2006 vom 16.11.2006 als Beispiel für eine Ertragsnutzniessung an einem Wertschriftendepot.

³⁰ Vgl. dazu den Sachverhalt in BGE 2P.186/2006 vom 16.11.2006.

³¹ BGE 2P.186/2006 vom 16.11.2006, E. 3.3.

³² Eberhard Philipp, Die Ertragsnutzniessung, in: Der bernische Notar/Le notaire bernois 2022, S. 482–492, S. 485.

Abbildung 3: Zusammenfassung

	Ertragsnutzniessung
Vermögenssteuer	Im Grundbuch eingetragene Nutzniesser (Realnutzniessung)
Einkommenssteuer	Eigentümer versteuern das Entgelt, das sie von den Ertragsnutzniessern erhalten. Ertragsnutzniesser versteuern den verbleibenden Nettoertrag des Nutzniessungsobjekts.
Grundstückgewinnsteuer	Die Ertragsnutzniessung löst keine Grundstückgewinnsteuer aus.
Schenkungssteuer	Die Ertragsnutzniessung löst keine Schenkungssteuer aus, weil sie entgeltlich ist. Die Ertragsnutzniessung reduziert jedoch den Kapitalwert der Nutzniessung, was bei einer gemischten Schenkung den Wert der Schenkung erhöhen kann.

- ³³ BSK ZGB II-Müller, Art. 758 N 3 m.w.H., insbesondere auf die abweichende Meinung von ZK-Wieland, N2.
- ³⁴ BSK ZGB II-Müller, Art. 758 N 1 m.w.H.; OFK ZGB-Bichsel/Mauerhofer, Art. 758 N 1.
- ³⁵ Vgl. OFK ZGB-Bichsel/Mauerhofer, Art. 758 N 2.
- ³⁶ BSK ZGB II-Müller, Art. 758 N 3 m.w.H.; OFK ZGB-Bichsel/Mauerhofer, Art. 758 N 2.
- ³⁷ BGer 2P.186/2006 vom 16.11.2006, E. 3.3 m.w.H.
- ³⁸ BGer 2A.73/2004 vom 2.9.2005, E. 4 m.w.H.
- ³⁹ Merkblatt des kantonalen Steueramtes Zürich über die steuerliche Behandlung von Nutzniessungen, Wohnrechten, Dienstbarkeiten, Grundlasten und vorgemerkten persönlichen Rechten (ZStB Nr. 15/800), Ziff. 2 FN 7 m.w.H.
- ⁴⁰ Vgl. Eberhard, S. 488ff., für einen Formulierungsvorschlag (Muster).
- ⁴¹ Eberhard, S. 486 m.w.H.
- ⁴² Gauch Peter/Schlupe Walter R./Schmid Jörg/Emmenegger Susan, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne ausservertragliches Haftpflichtrecht, Bd. II, 11. Aufl., Zürich 2020, N 3399 und 3405 m.w.H.
- ⁴³ Gauch/Schlupe/Emmenegger, OR AT II, N 3411.
- ⁴⁴ Gauch/Schlupe/Emmenegger, OR AT II, N 3452.
- ⁴⁵ Vgl. Gauch/Schlupe/Emmenegger, OR AT II, N 3471.
- ⁴⁶ Vgl. Gauch/Schlupe/Emmenegger, OR AT II, N 3486ff.
- ⁴⁷ Eberhard, S. 486f. m.w.H.
- ⁴⁸ Eberhard, S. 486f. m.w.H.
- ⁴⁹ OFK ZGB-Bichsel/Mauerhofer, Art. 758 N 4.
- ⁵⁰ OFK ZGB-Bichsel/Mauerhofer, Art. 758 N 4; vgl. Gauch/Schlupe/Emmenegger, OR AT II, N 3507 m.w.H.
- ⁵¹ Vgl. zum Ganzen Eberhard, S. 487f. m.w.H.
- ⁵² BSK ZGB II-Müller, Art. 745 N 14 m.w.H.
- ⁵³ BGer 5A_174/2015 vom 14.10.2015, E. 4.
- ⁵⁴ BGer 5A_174/2015 vom 14.10.2015, E. 5.4 m.w.H.
- ⁵⁵ Vgl. das Merkblatt des kantonalen Steueramtes Zürich über die steuerliche Behandlung von Nutzniessungen, Wohnrechten, Dienstbarkeiten, Grundlasten und vorgemerkten persönlichen Rechten für die bis zum Inkrafttreten geltende Regelung.
- ⁵⁶ Steuerrekurskommission des Kantons Bern 100 2018 294 vom 28.3.2019, E. 3.2 m.w.H.
- ⁵⁷ Praxisinformation der Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt vom 20.8.2024 über die Besteuerung von Nutzniessung und Wohnrecht bei Grundstücken des Privatvermögens, S. 7.
- ⁵⁸ BGer 2A.73/2004 vom 2.9.2005, E. 4; vgl. Richner/Frei/Kaufmann, § 2 N 62.
- ⁵⁹ Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, § 30 N 9.
- ⁶⁰ Vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, § 38 N 8.
- ⁶¹ BGer 9C_305/2023 vom 10.10.2024, E. 7.
- ⁶² Vgl. Steuerrekurskommission des Kantons Bern 100 2018 294 vom 28.3.2019, E. 3.3 und 7.2; vgl. Merkblatt des kantonalen Steueramtes Zürich über die steuerliche Behandlung von Nutzniessungen, Wohnrechten, Dienstbarkeiten, Grundlasten und vorgemerkten persönlichen Rechten (ZStB Nr. 15/800), Ziff. 2 FN 21.; Muster, S. 820 m.w.H.
- ⁶³ Steuerrekurskommission des Kantons Bern 100 2018 294 vom 28.3.2019, E. 7.3 m.w.H.; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, § 46 N 7; Merkblatt des kantonalen Steueramtes Zürich über die steuerliche Behandlung von Nutzniessungen, Wohnrechten, Dienstbarkeiten, Grundlasten und vorgemerkten persönlichen Rechten (ZStB Nr. 15/800), Ziff. 2 FN 10 m.w.H.
- ⁶⁴ Muster, S. 814 m.w.H.
- ⁶⁵ Praxisinformation der Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt vom 20.8.2024 über die Besteuerung von Nutzniessung und Wohnrecht bei Grundstücken des Privatvermögens, S. 14.
- ⁶⁶ Locher DBG, Art. 21 N 9.
- ⁶⁷ Vgl. Locher DBG, Art. 21 N 17ff. m.w.H.
- ⁶⁸ Praxisinformation der Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt vom 20.8.2024 über die Besteuerung von Nutzniessung und Wohnrecht bei Grundstücken des Privatvermögens, S. 12.
- ⁶⁹ Merkblatt des kantonalen Steueramtes Zürich über die steuerliche Behandlung von Nutzniessungen, Wohnrechten, Dienstbarkeiten, Grundlasten und vorgemerkten persönlichen Rechten (ZStB Nr. 15/800), Ziff. 2 FN 11 m.w.H.
- ⁷⁰ BGer 2A.73/2004 vom 2.9.2005, E. 3 m.w.H.
- ⁷¹ Merkblatt des kantonalen Steueramtes Zürich über die steuerliche Behandlung von Nutzniessungen, Wohnrechten, Dienstbarkeiten, Grundlasten und vorgemerkten persönlichen Rechten (ZStB Nr. 15/800), Ziff. 2 FN 11 und 13 m.w.H.
- ⁷² Vgl. BGer 2P.186/2006 vom 16.11.2006 (steuerliche Behandlung einer Ertragsnutzniessung an einem Wertschriftendepot).
- ⁷³ Muster, S. 820.
- ⁷⁴ Steuerrekurskommission des Kantons Bern 100 2018 294 vom 28.3.2019, E. 4.1 m.w.H.
- ⁷⁵ Steuerrekurskommission des Kantons Bern 100 2018 294 vom 28.3.2019, E. 4.1 m.w.H.
- ⁷⁶ Steuerrekurskommission des Kantons Bern 100 2018 294 vom 28.3.2019, E. 5.1 m.w.H.; Merkblatt des kantonalen Steueramtes Zürich über die steuerliche Behandlung von Nutzniessungen, Wohnrechten, Dienstbarkeiten, Grundlasten und vorgemerkten persönlichen Rechten (ZStB Nr. 15/800), Ziff. 2 FN 1 m.w.H.
- ⁷⁷ Steuerrekurskommission des Kantons Bern 100 2018 294 vom 28.3.2019.
- ⁷⁸ Zuppinger Ferdinand, Die Erbschafts- und Schenkungssteuern im interkantonalen Verhältnis, in: ASA 42, S. 140ff., S. 145.
- ⁷⁹ St. Galler Steuerbuch, StB 143 Nr. 2, S. 2.
- ⁸⁰ Merkblatt des kantonalen Steueramtes Zürich über die steuerliche Behandlung von Nutzniessungen, Wohnrechten, Dienstbarkeiten, Grundlasten und vorgemerkten persönlichen Rechten (ZStB Nr. 15/800), Ziff. 2 FN 6 m.w.H.; Praxisinformation der Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt vom 20.8.2024 über die Besteuerung von Nutzniessung und Wohnrecht bei Grundstücken des Privatvermögens, S. 8.
- ⁸¹ Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, § 216 N 141.
- ⁸² Merkblatt des kantonalen Steueramtes Zürich über die steuerliche Behandlung von Nutzniessungen, Wohnrechten, Dienstbarkeiten, Grundlasten und vorgemerkten persönlichen Rechten (ZStB Nr. 15/800), Ziff. 2 FN 3 m.w.H.; Praxisinformation der Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt vom 20.8.2024 über die Besteuerung von Nutzniessung und Wohnrecht bei Grundstücken des Privatvermögens, S. 7.
- ⁸³ Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, § 216 N 143.
- ⁸⁴ Für eine ausführliche Übersicht vgl. Simonek Madeleine/Eitel Paul/Müller Karin, Unternehmensrecht II, Nachfolge und Umstrukturierung, Zürich 2022, S. 169ff.
- ⁸⁵ Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, § 216 N 185ff.
- ⁸⁶ Merkblatt des kantonalen Steueramtes Zürich über die steuerliche Behandlung von Nutzniessungen, Wohnrechten, Dienstbarkeiten, Grundlasten und vorgemerkten persönlichen Rechten (ZStB Nr. 15/800), Ziff. 2 FN 8 m.w.H.
- ⁸⁷ Harmann Robert, Berücksichtigung latenter Grundstückgewinnsteuern in der Erbteilung im Kanton Zürich, successio 2016, S. 297ff., S. 297.